

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/945/2019

**चन्दा कुमारी पिता स्व. श्री जयप्रकाश प्रसाद ग्राम पोस्ट थाना अंचला प्रखंड गोईलकेरा
जिला पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा (झारखण्ड)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी
विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 09.06.2020

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 तहत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर के विरुद्ध प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से चाही गई, वांछित आवेदन पत्र लेने से इन्कार करने के कारण दिनांक 05.11.2019 को आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
2. प्रकरण समक्ष में प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता का व्हाटसऐप राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा आयोग में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की गई है। उनके द्वारा उचित निर्णय लेने हेतु राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है। जनसूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 05.05.2020 आयोग में प्राप्त। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणदोष पर विचार कर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर से निम्नलिखित जानकारी की मांग की गई –
 - (a) Name of College (413) Pt Harishankar Education College Janjgir Champa Exam Code & name - (641) Bachelor & Education (First year) User ID BU170050066 Enrolment No 2017057579 Roll No 308168 Status Regular Gender Female Main Examination Mar-Apr 2019 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करायेँ उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध करायेँ (Paper No I, IV, V) बी.एड पार्ट 2 के Paper/subject Learning & School Culture Management & Teacher के उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध करायेँ (Paper No I, IV, V)
 - (b) Name of College (413) Pt Harishankar Education College Janjgir Champa Exam Code & name - (640) Bachelor & Education (First year) User ID BU170050066 Enrolment No 2017057579 Roll No 308168 Status Regular Gender Female Main Examination Mar-Apr 2019 के अन्तर्गत

निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध कराये बी.एड पार्ट 2 के Paper/subject Learning & School Culture Management & Teacher के उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध कराये (Paper No I, IV, V) बी.एड बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध Part I ds paper/subject 01 CHILDHOOD AND GROWING UP 02 CONTEMPORARY INDIAN SOCIETY AND EDUCATION 03 PERSPECTIVES IN EDUCATION 04 LANGUAGE SOCIAL SCIENCE (1) 11 LANGUAGE PROFICIENCY (HINDI) के उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध कराये।

5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 26.08.2019 से उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अपने आवेदन के साथ उनके द्वारा 10 रु का पोस्टल आर्डर संलग्न किया गया है। उक्त पत्र प्राप्त करने के बाद दिनांक 24.09.2019 को परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा आवेदक को सूचना भेजी गई कि आपके द्वारा पोस्टल आर्डर क्रमांक 761248 के द्वारा रु 10 परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रेषित की गई है जो कि कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रेषित करने हेतु पोस्टल आर्डर एवं पत्र मूलतः वापस की जा रही है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा शुल्क को अमान्य कर मूल आवेदन वापस किया जाना पाया जाता है। आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग में दिनांक 05.11.2019 को शिकायत प्रस्तुत की गई है।
6. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पोस्टल आर्डर क्रमांक 761248 परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा बताया गया है कि उक्त आवेदन शुल्क कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम पर बनाने हेतु इसे आवेदक को वापस किया गया है।
7. आयोग द्वारा नोटिस जारी होने पर कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा पत्र दिनांक 05.05.2020 आवेदक को प्रेषित कर आयोग के समक्ष जवाब पृष्ठांकित प्रति से प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र में उनके द्वारा बताया गया है कि विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण 6माह से अधिक होने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अतः B.Ed. First Year (March 2018) की उत्तरपुस्तिकाएं आपको उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकेगी तथा B.Ed. Second Year (March 2019) की उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध होने के कारण प्रदान की जा सकेगी जिसके लिये आपको कुलसचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम पर पुनः आवेदन करना होगा।

8. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 26.08.2019 के साथ 10 रु का पोस्टल आर्डर जनसूचना अधिकारी के नाम प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। शिकायतकर्ता के द्वारा पोस्टल आर्डर परीक्षा नियंत्रक सह जनसूचना अधिकारी का नाम लिखा गया है। आम नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में बनाये गये प्रावधानों के तहत शासन के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से शासकीय दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत आवेदन शुल्क का प्रावधान रखा गया है। किस कार्यालय में किस के नाम पर शुल्क जमा होगा यह जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर सार्वजनिक रूप से जनता की जानकारी के लिए लगाना आवश्यक है परन्तु इसके बावजूद भी कई कार्यालय में इस प्रकार की सूचना प्रदर्शित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क जमा करने में त्रुटि हो सकती है।
9. विचाराधीन प्रकरण में आवेदक द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क 10 रु परीक्षा नियंत्रक के नाम पर जमा किया गया है परन्तु उनके द्वारा यह आवेदन शुल्क कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम पर बनाने के निर्देश के साथ आवेदन को वापस कर दिया गया है एवं आयोग को प्रस्तुत जवाब में उनके द्वारा B.Ed. First Year (March 2018) की उत्तरपुस्तिकाएं आपको उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकेगी बताया जा रहा है। इस प्रकार अभिलेखों के अवलोकन तथा परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा आवेदक को जानबूझ कर जानकारी से वंचित रखना चाहता है। यह सामान्य सी बात है कि आवेदक को किस नाम पर पोस्टल आर्डर बनाया जाना की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। प्रकरण में विचारोपरान्त पाया जाता है कि आवेदक की मंशा आवेदन शुल्क नहीं देने की नहीं है। उनके द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने का प्रयास किया गया है।
10. पोस्टल आर्डर के संबंध में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/SA/C/2016/ 000234 तथा CIC/SA/C/2016/000235 मोहम्मद इरशाद बनाम जनसूचना अधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय में यह आदेशित किया है कि –

“The CPIO has every authority to collect the fee prescribed. But when IPO indicates that Rs 10 paid to Government of India, the RTI application cannot be considered as 'without payment' and be rejected. Even nonpayment of fee was not prescribed as a ground for rejection of RTI application. Only grounds for rejection are specifically provided under section 8 and 9. Reading Section 6 and 7 together and understanding spirit of RTI Act as a whole should make CPIO to act reasonably and provide information rather than searching for excuses to reject. Expression "on payment of such fee" means both fee of Rs 10 and further fee representing cost of

copying. For that the CPIO has to accept and study the RTI Application, get ready to give the information sought, if not exempted, and seek payment of cost of copying and on receipt of additional fee, if needed, and then the information need to be provided. The CPIOs action of rejection resulted in denial of RTI and harassment of applicant.

The Commission finds that the rejections of RTI applications by CPIO reminds the saying 'penny wise pound foolish', the rejection of RTI application of the complainant is against the Right to Information Act, rules and OM of DoPT, their institutional rules of procedure, even if existed with any authority, is not valid to the extent of its contradiction to RTI Act and Rules. The explanation of the CPIO confirms the fact of rejection and totally fails to present any merit or justification. Thus it is apparent denial of information and that too without any reasonable cause on part of CPIO."

एक अन्य प्रकरण में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/SA/A/2014/001610 आलोक कुमार घोष बनाम जी.एन.सी.टी.डी. (एन.जी.टी.) में आदेश पारित कर यह लेख किया है कि :-

14. There is another relevant paragraph in DoPT guide with caption, "Applications received without fee", in which it is stated at point 2 "Soon after receiving the application, the Public Information Officer should check whether the applicant has made the payment of application fee or whether the applicant is a person belonging to a Below Poverty Line (BPL) category. If application is not accompanied by the prescribed fee or the BPL Certificate, it cannot be treated as an application under the RTI Act. It may, however, be noted that the Public Information Officer should consider such an application sympathetically and try to supply information sought by way of such an application".

15. From these guidelines it is clear that 'fee' is not material factor to throw out the RTI request. Non- payment of fee is not prescribed ground for rejection of request. In fact, this is not at all a case of RTI request without payment of fee. Applicant is also not claiming BPL status. The very fact that he has paid fee through court fee stamps proves his intention to pay. When guidelines goad the public authority to be sympathetic to an applicant without paying fee, it does not need special mention that it cannot take technical excuse about form of payment to deny or delay the information. Whether any public servant has time and inclination to understand these rules? "

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/BS/C/2016/000180 सुचेता सुरेश कुमार पन्निकर बनाम जनसूचना अधिकारी ई.पी.एफ.ओ. मुंबई में उक्त वर्णित आदेशों के अनुसरण में दिनांक 05.04.2017 को आदेश पारित कर यह लेख किया है कि :-

5. In light of above, it is not proper on part of Mr. Raju Kumar to reject RTI application on the ground that name of the addressee for IPO was not correct. Besides rejecting the PIO spent around Rs. 100/- Rupees in demanding another IPO in name of correct addressee. In fact the appellant has already paid Rs. 10/- to Govt. of India when he purchased the IPO. Both common sense and prudence does not justify spending Rs. 100/- asking for Rs. 10/-. If PIO had furnished information and along with that had he asked for properly addressed IPO, there could have been justification for spending Rs. 100/-. The Commission records its admonition against the CPIO for such rejection and warns the public authority not to reject RTI applications in this manner. The Commission finds Mr. Raju Kumar accountable for wasting more than Rs. 100/- for rejecting the RTI application.
6. The Commission directs Mr. Raju Kumar and Mr. SK Dharmadhikari, Enforcement Officer to show cause why maximum penalty should not be imposed upon each of them for unnecessarily rejecting RTI application and for not providing information to the appellant, within 21 days from the date of receipt of this order.
7. The Commission directs respondent authority to provide complete information, within 21 days from the date of receipt of this order.
11. माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित उक्त आदेशों के अध्ययन पश्चात् यह पाया जाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से पुनः दस्तावेजी शुल्क की मांग करना सूचना देने से इंकार करने की श्रेणी में आता है। किन्तु विश्वविद्यालय ने समय सीमा में आवेदक के आवेदन पर पत्राचार किया गया है अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है -
 - (1) आवेदक के प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 26.08.2019 को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत विधिवत आवेदन माना जाता है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी की प्रमाणित प्रति पंजीकृत डाक से उपलवध अभिलेखों के आधार पर आवेदक को निःशुल्क प्रेषित करें।

- (2) जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर यह सुनिश्चित करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा मनीआर्डर अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर किस के नाम से प्रस्तुत किया जाना है उसकी स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के सूचनापटल में कर इसका प्रमाण आयोग में 30 दिवस में प्रेषित करें।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण शिकायत प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त